CONTRAT PROFESSIONNEL

CONTRAT PROFESSIONNEL D'ABONNEMENT ET DE LICENCE D'UTILISATION D'UN LOGICIEL SAAS

Référence	GF-ABO-2026-000003
Client	SPÉCIMEN — SOURCE FOURNIE — DONNÉES SYNTHÉTIQUES — NE PAS SIGNER
Version juridique	1.0 — 22/10/2026
Émission	22/10/2026
Activation prévue/déclarée	01/01/2020
Nature du document	Exemplaire généré — aucune signature apposée

DOCUMENT CONFIDENTIEL · USAGE PROFESSIONNEL

La génération ne vaut ni acceptation, ni signature, ni validation juridique. Les images de signature enregistrées dans l’application ne sont pas apposées automatiquement.

Synthèse des données contractuelles

Prestataire	Camille EXPLOITANT_TEST Entrepreneur individuel — Micro-entreprise 1 rue de la Simulation, 67000, Strasbourg, France SIRET 12345678901234 exploitant@example.test
Client	SPÉCIMEN — SOURCE FOURNIE — DONNÉES SYNTHÉTIQUES — NE PAS SIGNER SAS 2 rue du Test, 67000, Strasbourg, France SIRET 98765432101234 elodie@example.test
Représentant du client	Élodie d'Œuvre — Présidente
Offre	GarageFlows
Prix par période	99,99 € TTC / mensuelle ; 83,33 € HT ; TVA 16,66 €
Régime fiscal déclaré	TVA au taux déclaré de 20,00 %
Annuel indicatif (€ TTC)	1199,88
Première échéance	02/01/2020
Engagement particulier	Aucun engagement particulier renseigné
Remise	Aucune remise renseignée
Mode de paiement déclaré	Prélèvement SEPA

Conditions particulières expressément renseignées

SPÉCIMEN TECHNIQUE UNIQUEMENT — identités fictives de test ; ne pas signer.

Cette synthèse reprend le contexte financier figé. Les conditions particulières ne modifient pas silencieusement le texte juridique reproduit ci-après. En cas de contradiction, faire valider le contrat avant signature.

GARAGEFLOWS

CONTRAT PROFESSIONNEL D'ABONNEMENT ET DE LICENCE D'UTILISATION D'UN LOGICIEL SAAS

Référence du contrat : GF-ABO-2026-000003

Version : 1.0 – 22 octobre 2026

Nature : Contrat de fourniture de services numériques et d'accès à un logiciel professionnel

Territoire : France

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DES PARTIES

1.1 – Le fournisseur : GARAGEFLOWS

Nom commercial : GarageFlows

Exploitant : Camille EXPLOITANT_TEST

Forme juridique : Entrepreneur individuel – Micro-entreprise

SIREN : 123456789

SIRET : 12345678901234

Adresse professionnelle : 1 rue de la Simulation, 67000, Strasbourg, France

Adresse électronique : exploitant@example.test

Site Internet : https://garageflows.fr

Application : https://app.garageflows.fr

Ci-après dénommé « GarageFlows », « le Fournisseur » ou « le Prestataire ».

1.2 – Le client professionnel

Raison sociale / Nom commercial : SPÉCIMEN — SOURCE FOURNIE — DONNÉES SYNTHÉTIQUES — NE PAS SIGNER

Forme juridique : SAS

Nom du représentant légal : Élodie d’Œuvre

Qualité du représentant : Présidente

SIREN : 987654321

SIRET : 98765432101234

Numéro de TVA intracommunautaire : Non renseigné — à confirmer

Adresse du siège social : 2 rue du Test

Code postal et ville : 67000 – Strasbourg

Adresse électronique : elodie@example.test

Téléphone : Non renseigné

Ci-après dénommé « le Client » ou « l'Abonné ».

Le Client déclare agir exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle et disposer des pouvoirs nécessaires pour conclure le présent contrat.

Les parties sont individuellement désignées comme une « Partie » et collectivement comme les « Parties ».

ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles GarageFlows fournit au Client un droit d'accès et d'utilisation de sa solution logicielle professionnelle GarageFlows, accessible notamment par Internet.

GarageFlows est une solution destinée aux professionnels de l'automobile permettant notamment, selon les fonctionnalités effectivement disponibles et souscrites :

- La gestion de la clientèle et des fiches clients ;

- La gestion des informations professionnelles ;

- La gestion des rendez-vous et de la planification ;

- Le suivi administratif et commercial ;

- La gestion de documents et de factures ;

- La gestion des interventions et activités ;

- Le suivi des informations relatives aux véhicules ;

- La gestion des stocks, lorsque disponible ;

- L'utilisation de fonctionnalités d'assistance intelligente et d'intelligence artificielle ;

- L'accès à un tableau de bord professionnel ;

- L'utilisation de fonctionnalités complémentaires mises à disposition par GarageFlows.

Le présent contrat ne constitue ni une vente du logiciel ni une cession de propriété intellectuelle.

Il accorde uniquement au Client un droit personnel, limité, non exclusif, non cessible et révocable dans les conditions du présent contrat.

Les fonctionnalités disponibles peuvent évoluer dans les conditions prévues à l'article 8.

ARTICLE 3 – NATURE PROFESSIONNELLE DE L'ABONNEMENT

Le présent contrat est exclusivement destiné aux professionnels agissant pour les besoins de leur activité économique.

Le Client reconnaît :

1. Souscrire le service dans le cadre de son activité professionnelle.

2. Ne pas agir en qualité de consommateur.

3. Être responsable de l'exactitude des informations communiquées.

4. Disposer des autorisations nécessaires pour engager son entreprise.

5. Avoir pris connaissance des caractéristiques essentielles de GarageFlows avant de souscrire.

Le Client reconnaît que GarageFlows est un outil informatique d'assistance à la gestion et ne remplace pas ses obligations professionnelles, comptables, fiscales, administratives, commerciales ou réglementaires.

ARTICLE 4 – DURÉE DU CONTRAT

Le contrat prend effet à compter de sa signature électronique ou manuscrite et de la validation de la souscription.

Sauf condition particulière expressément indiquée dans le bon de commande :

- L'abonnement est souscrit sans durée minimale d'engagement.

- Il est conclu pour une période initiale d'un mois.

- Il est renouvelé automatiquement chaque mois.

- Chaque période mensuelle est facturée selon les modalités de l'article 5.

Le renouvellement intervient à la date anniversaire de la souscription.

Le Client peut demander la résiliation de son abonnement conformément à l'article 15.

Toute durée minimale d'engagement ou promotion particulière doit faire l'objet d'une mention expresse et distincte dans le bon de commande signé par le Client.

ARTICLE 5 – PRIX ET CONDITIONS FINANCIÈRES

5.1 – Prix de l'abonnement

Le tarif standard de l'abonnement GarageFlows est fixé à :

99,99 € par mois.

Le prix total dû et le régime de TVA applicable sont indiqués sur le bon de commande et les factures.

Lorsque la TVA est applicable, elle est précisée distinctement sur la facture.

Lorsque le Fournisseur bénéficie de la franchise en base de TVA, la facture porte la mention légale applicable, notamment « TVA non applicable, article 293 B du CGI », si les conditions de ce régime sont réunies.

5.2 – Facturation

L'abonnement est facturé mensuellement, à la date de souscription ou à la date anniversaire convenue.

Le Client accepte la réception de ses factures sous format électronique.

Les factures sont établies conformément aux dispositions fiscales et commerciales applicables.

5.3 – Modalités de paiement

Le règlement peut être effectué par les moyens de paiement proposés par GarageFlows :

- Carte bancaire ;

- Prélèvement automatique, si disponible ;

- Virement bancaire ;

- Tout autre moyen expressément accepté par GarageFlows.

Le Client autorise, lorsqu'il choisit un paiement récurrent, le renouvellement des prélèvements correspondant au montant de son abonnement.

Il lui appartient de maintenir un moyen de paiement valide.

5.4 – Retard de paiement

Toute somme non réglée à son échéance entraîne, de plein droit et sans rappel préalable :

- L'application de pénalités de retard au taux prévu par l'article L.441-10 du Code de commerce, soit le taux applicable convenu entre les Parties, sans pouvoir être inférieur au minimum légal ;

- Le versement de l'indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, conformément à l'article D.441-5 du Code de commerce ;

- Le cas échéant, une indemnisation complémentaire des frais de recouvrement réellement exposés, sur justificatifs, dans les conditions légales.

Ces sommes sont exigibles conformément à la réglementation applicable.

5.5 – Défaut de paiement

En cas d'échec d'un paiement, GarageFlows pourra informer le Client et lui demander de régulariser sa situation.

À défaut de régularisation après notification et expiration d'un délai de huit jours calendaires, GarageFlows pourra suspendre temporairement l'accès au service, dans les conditions de l'article 14.

La suspension ne supprime pas les sommes déjà dues.

5.6 – Modification tarifaire

GarageFlows se réserve la possibilité de faire évoluer ses tarifs.

Toute modification du prix de l'abonnement en cours sera communiquée au Client au moins trente jours avant son entrée en vigueur.

Le Client pourra refuser la modification et résilier son abonnement avant son application, sans pénalité de résiliation, sous réserve du paiement des sommes déjà échues.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE GARAGEFLOWS

GarageFlows s'engage à :

1. Mettre à disposition du Client les fonctionnalités correspondant à son abonnement.
2. Fournir un accès personnel à la plateforme.
3. Mettre en œuvre des moyens raisonnables pour assurer le fonctionnement du service.
4. Effectuer les opérations de maintenance nécessaires.
5. Corriger, dans la mesure du possible, les dysfonctionnements reproductibles relevant de sa responsabilité.
6. Mettre en œuvre des mesures de sécurité adaptées aux risques identifiés.
7. Respecter les obligations applicables en matière de confidentialité et de protection des données personnelles.
8. Informer le Client des interruptions importantes lorsqu'elles sont prévisibles.
9. Assurer un support selon les modalités communiquées par GarageFlows.

GarageFlows est tenu d'une obligation de moyens pour les prestations concernées, sous réserve des obligations légales impératives et des éventuelles obligations de résultat expressément convenues.

Aucun engagement de disponibilité permanente ou de fonctionnement sans interruption n'est consenti par le présent contrat.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client s'engage à :

1. Fournir des informations exactes, complètes et à jour.
2. Utiliser GarageFlows conformément à sa destination.
3. Respecter les lois et réglementations applicables à son activité.
4. Ne pas utiliser le logiciel pour une activité frauduleuse ou illicite.
5. Ne pas porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité de la plateforme.
6. Ne pas chercher à contourner les mécanismes de sécurité, d'authentification ou de licence.

7. Ne pas tenter de décompiler, désassembler ou modifier le logiciel en dehors des exceptions légalement autorisées.

8. Ne pas reproduire, revendre, louer ou distribuer l'accès au logiciel sans autorisation écrite.

9. Protéger ses identifiants et mots de passe.

10. Informer immédiatement GarageFlows de toute utilisation non autorisée de son compte.

11. S'assurer que les utilisateurs auxquels il donne accès respectent les présentes dispositions.

12. Maintenir un environnement informatique compatible avec les prérequis techniques communiqués.

Le Client demeure seul responsable de l'usage de son compte par les personnes auxquelles il a volontairement ou involontairement communiqué ses identifiants.

Il lui appartient de retirer les accès des collaborateurs qui ne sont plus autorisés à utiliser le service.

ARTICLE 8 – ÉVOLUTION DU LOGICIEL ET MAINTENANCE

GarageFlows conserve la faculté de faire évoluer le logiciel, notamment pour :

- Corriger les anomalies ;

- Améliorer les performances ;

- Renforcer la sécurité ;

- Ajouter de nouvelles fonctionnalités ;

- Modifier les interfaces ;

- Adapter le service aux évolutions techniques ou réglementaires.

Ces évolutions peuvent intervenir sans accord individuel préalable lorsqu'elles ne diminuent pas substantiellement les fonctionnalités essentielles souscrites.

GarageFlows pourra procéder à des opérations de maintenance planifiées ou urgentes.

Ces opérations peuvent entraîner une indisponibilité temporaire.

Dans la mesure du raisonnable, les maintenances prévisibles seront annoncées au Client.

Les interruptions nécessaires à la sécurité, à la prévention d'un incident ou à la correction d'une vulnérabilité pourront intervenir sans préavis lorsque la situation l'exige.

ARTICLE 9 – DISPONIBILITÉ ET DÉPENDANCES TECHNIQUES

Le Client reconnaît que le fonctionnement de GarageFlows peut dépendre de services et infrastructures externes, notamment :

- Fournisseurs d'hébergement ;

- Prestataires d'infrastructure cloud ;

- Opérateurs Internet ;

- Fournisseurs de services de paiement ;

- Services d'envoi d'e-mails ;

- Prestataires d'intelligence artificielle ;

- Services tiers intégrés à la plateforme.

GarageFlows ne peut garantir le fonctionnement permanent de ces services externes.

Les interruptions résultant exclusivement d'une défaillance d'un tiers indépendant, d'un réseau public, d'un opérateur ou d'une infrastructure externe ne sauraient automatiquement engager la responsabilité de GarageFlows.

Toutefois, GarageFlows demeure responsable de ses propres obligations légales et contractuelles, notamment en matière de choix, de gestion et de supervision de ses sous-traitants.

Aucune exclusion de responsabilité ne s'applique lorsque le dommage résulte d'un manquement imputable à GarageFlows.

ARTICLE 10 – DONNÉES DU CLIENT ET SAUVEGARDES

Les données introduites dans GarageFlows par le Client demeurent sous le contrôle et la responsabilité du Client, sous réserve des droits des personnes concernées et des droits légaux applicables.

Le Client demeure notamment responsable :

- De l'exactitude des données saisies ;

- De la licéité de leur collecte ;

- De leur mise à jour ;

- De la présence éventuelle d'erreurs de saisie ;

- De la détermination des durées légales de conservation qui lui incombent ;

- De la légalité des documents importés ;

- Des autorisations nécessaires à leur traitement.

GarageFlows met en œuvre les mesures de sauvegarde effectivement prévues dans son infrastructure et décrites dans sa documentation technique.

Le Client reconnaît qu'aucun système informatique ne peut garantir une absence absolue de perte ou de corruption de données.

Il est fortement recommandé au Client de conserver des copies indépendantes des informations essentielles à son activité, notamment les documents comptables, les factures et les données dont la conservation lui incombe légalement.

GarageFlows ne pourra être tenu responsable des pertes résultant exclusivement d'une suppression effectuée par le Client, d'une erreur de manipulation de celui-ci ou d'un défaut de sauvegarde relevant de sa responsabilité.

Cette disposition ne prive pas le Client de ses droits lorsque la perte résulte d'un manquement imputable à GarageFlows.

ARTICLE 11 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GarageFlows et les éléments qui composent sa solution restent la propriété de leurs titulaires respectifs.

Sont notamment protégés, dans les conditions prévues par la loi :

- Le code source ;
- Le code objet ;
- Les interfaces ;
- Les éléments graphiques ;
- Les logos ;
- Les marques ;
- Les bases de données ;
- Les architectures logicielles ;
- Les documentations ;
- Les développements spécifiques appartenant à GarageFlows ;
- Les éléments techniques et fonctionnels protégés.

Le présent contrat ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle au Client.

Le Client bénéficie uniquement d'un droit d'utilisation personnel, non exclusif, non transférable et limité à la durée de son abonnement.

Il est notamment interdit, sauf autorisation écrite préalable ou exception légale :

- De copier ou reproduire le logiciel ;
- De revendre ou commercialiser son accès ;
- De distribuer des copies ;
- De contourner les systèmes de licence ;
- De procéder à une extraction substantielle non autorisée des bases de données ;
- De supprimer les mentions de propriété ;
- De tenter d'obtenir le code source par des moyens illicites ;
- D'utiliser le logiciel pour créer une copie concurrente à partir d'éléments protégés.

Toute utilisation non autorisée pourra donner lieu aux recours prévus par la législation applicable.

ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITÉ

Chaque Partie s'engage à préserver la confidentialité des informations non publiques obtenues dans le cadre de l'exécution du présent contrat.

Sont notamment concernées :

- Les informations commerciales ;

- Les informations techniques ;

- Les données d'accès ;

- Les informations financières ;

- Les informations relatives aux clients ;

- Les documents internes ;

- Les informations relatives à la sécurité du service.

Les Parties s'interdisent de divulguer ces informations à des tiers, sauf :

- Autorisation écrite de l'autre Partie ;

- Obligation légale ou réglementaire ;

- Demande d'une autorité compétente ;

- Nécessité de l'exécution du contrat par des personnes ou prestataires soumis à une obligation de confidentialité appropriée.

Cette obligation demeure applicable pendant la durée du contrat et pendant cinq ans après sa cessation, sans préjudice des protections légales qui continuent à s'appliquer aux secrets d'affaires et aux données personnelles.

ARTICLE 13 – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET FONCTIONNALITÉS AUTOMATISÉES

Certaines fonctionnalités de GarageFlows peuvent utiliser des systèmes d'intelligence artificielle ou des services automatisés.

Ces outils ont pour vocation d'assister le Client dans certaines opérations.

Le Client reconnaît que les résultats produits par une intelligence artificielle peuvent contenir des erreurs, omissions, approximations ou informations inexactes.

En conséquence :

1. Les résultats générés doivent être vérifiés par le Client avant toute utilisation professionnelle.

2. Le Client demeure responsable des décisions prises sur la base des résultats générés.

3. Les résultats ne constituent pas un conseil juridique, fiscal, comptable ou réglementaire.

4. Le Client doit contrôler les documents, factures, informations et contenus générés avant leur utilisation ou transmission.

5. Le Client ne doit pas transmettre de données personnelles ou confidentielles à une fonctionnalité d'IA sans disposer des autorisations et garanties nécessaires.

GarageFlows s'engage à encadrer les traitements réalisés par ses prestataires d'intelligence artificielle conformément aux obligations applicables et aux instructions documentées du Client, lorsque ces prestataires interviennent comme sous-traitants.

Les modalités de traitement, de conservation et d'éventuelle réutilisation des données par les fournisseurs d'IA doivent être précisées dans la documentation des services concernés.

Aucune utilisation des données du Client pour entraîner des modèles d'IA à des fins propres à GarageFlows ne peut être considérée comme autorisée par le seul présent contrat.

ARTICLE 14 – SUSPENSION DE L'ACCÈS

GarageFlows pourra suspendre temporairement tout ou partie de l'accès au service lorsque cela est nécessaire et proportionné, notamment dans les cas suivants :

- Défaut de paiement persistant après notification ;
- Utilisation frauduleuse ;
- Compromission d'un compte ;
- Risque sérieux pour la sécurité de la plateforme ;
- Atteinte aux droits de tiers ;
- Utilisation manifestement contraire à la loi ;
- Comportement susceptible de compromettre le fonctionnement du service.

Sauf urgence liée à la sécurité ou à une obligation légale, le Client sera préalablement informé de la suspension envisagée et, lorsque cela est possible, invité à remédier au manquement.

La suspension pour impayé n'éteint pas la dette du Client.

GarageFlows rétablira l'accès lorsque la cause de suspension aura disparu, sous réserve du paiement des sommes dues et de la résolution du problème identifié.

ARTICLE 15 – RÉSILIATION

15.1 – Résiliation à l'initiative du Client

Le Client peut demander la résiliation de son abonnement par écrit à l'adresse contractuelle de GarageFlows ou par tout moyen de résiliation mis à sa disposition.

Sauf disposition particulière, la demande doit parvenir au moins trente jours avant la prochaine date de renouvellement.

La résiliation prend effet à l'issue de la période d'abonnement déjà réglée, sous réserve du préavis applicable.

Aucun remboursement n'est dû au titre d'une période commencée, sauf disposition légale impérative ou manquement justifiant une résolution du contrat.

15.2 – Résiliation par GarageFlows pour manquement

En cas de manquement grave ou répété du Client à ses obligations contractuelles, GarageFlows pourra mettre en demeure le Client de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires.

À défaut de régularisation, GarageFlows pourra résilier le contrat de plein droit, sans préjudice de ses autres droits.

En cas d'activité frauduleuse, de risque grave pour la sécurité ou d'obligation légale, GarageFlows pourra prendre immédiatement les mesures conservatoires nécessaires, y compris une suspension.

15.3 – Résiliation pour convenance par GarageFlows

GarageFlows peut mettre fin à la relation contractuelle pour un motif légitime, sous réserve d'un préavis écrit de trente jours, sauf urgence, force majeure ou disposition légale contraire.

Les sommes payées d'avance pour des prestations non fournies seront traitées conformément aux dispositions légales et aux conditions de résiliation applicables.

15.4 – Effets de la résiliation

À la date effective de résiliation :

- Le droit d'accès au logiciel prend fin ;
- Les nouveaux renouvellements cessent ;
- Les sommes échues demeurent dues ;
- Les accès peuvent être désactivés ;
- Les données sont traitées conformément à l'annexe RGPD.

ARTICLE 16 – RESPONSABILITÉ

Chaque Partie répond des dommages directs résultant de ses propres manquements contractuels, dans les conditions prévues par le droit applicable.

GarageFlows ne saurait être tenu responsable des dommages ayant pour origine exclusive :

1. Une utilisation non conforme du logiciel par le Client.
2. Une erreur ou omission dans les informations saisies.
3. Une mauvaise configuration relevant du Client.
4. Une utilisation non autorisée du compte.
5. Une défaillance du matériel du Client.
6. Une connexion Internet défaillante du Client.
7. Une intervention non autorisée d'un tiers.
8. Une décision professionnelle prise par le Client sans vérification des résultats fournis par le logiciel ou l'IA.
9. Un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil.

Sous réserve des dispositions impératives, la responsabilité contractuelle cumulée de GarageFlows pour les dommages directs liés au contrat est plafonnée au montant total hors taxes effectivement payé par le Client au titre des douze mois précédant le fait générateur du dommage.

Ce plafond ne s'applique pas dans les cas où la loi interdit une limitation de responsabilité, notamment en cas de faute lourde ou dolosive, ni aux dommages corporels.

Il ne saurait davantage neutraliser les obligations légales applicables en matière de données personnelles, de confidentialité ou de propriété intellectuelle.

En aucun cas, une limitation contractuelle ne peut priver une obligation essentielle de sa substance.

Les Parties s'engagent à prendre les mesures raisonnables pour limiter l'aggravation de leurs éventuels préjudices.

ARTICLE 17 – FORCE MAJEURE

Aucune Partie ne pourra être tenue responsable d'un retard ou d'une inexécution résultant d'un événement répondant aux conditions de la force majeure prévues par l'article 1218 du Code civil.

Peuvent notamment être concernés, sous réserve de satisfaire aux critères légaux :

- Catastrophes naturelles ;

- Incendies majeurs ;

- Conflits armés ;

- Événements de sécurité nationale ;

- Perturbations majeures des réseaux de télécommunication ;

- Décisions administratives empêchant l'exécution du contrat ;

- Événements extérieurs imprévisibles et irrésistibles.

La Partie affectée informera l'autre Partie dans les meilleurs délais.

Les obligations empêchées sont suspendues pendant la durée de l'empêchement, dans les conditions légales.

Si l'empêchement devient définitif ou rend la poursuite du contrat impossible, les Parties appliqueront les dispositions légales relatives à la résolution du contrat.

ARTICLE 18 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les Parties s'engagent à respecter le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), ainsi que la loi Informatique et Libertés modifiée.

Le Client détermine les finalités et les moyens des traitements relatifs à ses propres clients et utilisateurs et intervient, en principe, comme responsable de traitement.

GarageFlows intervient comme sous-traitant lorsqu'il traite ces données pour le compte du Client.

GarageFlows peut également agir en qualité de responsable de traitement indépendant pour les données nécessaires à la gestion de la relation commerciale, à la facturation, à la sécurité et à ses obligations légales.

Les obligations de GarageFlows en qualité de sous-traitant sont précisées dans l'ANNEXE 1 – ACCORD DE SOUS-TRAITANCE RGPD, laquelle fait partie intégrante du présent contrat.

Le Client garantit disposer d'une base légale pour les données qu'il importe ou traite dans le logiciel.

Le Client demeure responsable de l'information des personnes concernées et de la gestion des demandes qui lui sont adressées, avec l'assistance de GarageFlows dans les limites prévues par l'annexe RGPD.

ARTICLE 19 – RÉVERSIBILITÉ ET RESTITUTION DES DONNÉES

À la cessation du contrat, le Client pourra demander la restitution de ses données personnelles et professionnelles dans un format structuré et couramment utilisé, dans la mesure où les données sont techniquement exportables.

Sauf impossibilité technique ou obligation légale contraire, le Client disposera d'un délai de trente jours calendaires à compter de la fin effective du contrat pour solliciter cette restitution.

Les modalités, formats et éventuels frais d'assistance spécifique sont précisés dans la documentation commerciale ou un devis accepté par le Client.

Après le délai de restitution, GarageFlows pourra procéder à la suppression des données selon les modalités de l'annexe RGPD et sous réserve des obligations légales de conservation.

Les données ne pourront être conservées au-delà des délais nécessaires, sauf obligation légale ou nécessité de conservation probatoire.

ARTICLE 20 – PREUVE ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les Parties reconnaissent la validité des échanges électroniques intervenant dans le cadre de leur relation contractuelle.

Le présent contrat peut être signé électroniquement au moyen d'un procédé permettant d'identifier le signataire, de manifester son consentement et de garantir le lien entre la signature et le document signé.

Les documents électroniques, journaux de connexion, confirmations de souscription et preuves d'acceptation pourront être utilisés comme éléments de preuve dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil.

Chaque Partie pourra conserver un exemplaire électronique du contrat.

ARTICLE 21 – MODIFICATION DU CONTRAT

GarageFlows pourra proposer une modification des présentes conditions afin de tenir compte des évolutions du service, des exigences techniques ou des évolutions législatives et réglementaires.

Toute modification substantielle sera communiquée au Client avec un préavis raisonnable, d'au moins trente jours sauf nécessité légale ou de sécurité imposant une mise en œuvre plus rapide.

Lorsque la modification affecte substantiellement les droits ou obligations du Client, celui-ci pourra résilier son abonnement avant son entrée en vigueur, sans frais de résiliation, sous réserve des sommes déjà dues.

Les modifications ne pourront avoir pour effet de supprimer rétroactivement les droits acquis par le Client.

ARTICLE 22 – INDÉPENDANCE DES PARTIES

Les Parties demeurent juridiquement et économiquement indépendantes.

Le présent contrat ne crée aucun lien de subordination, mandat général, société commune, franchise, agence commerciale ou relation de représentation entre elles.

Le Client exploite son activité sous sa seule responsabilité.

ARTICLE 23 – CESSION DU CONTRAT

Le Client ne peut céder, transférer ou sous-licencier les droits issus du présent contrat sans accord écrit préalable de GarageFlows.

GarageFlows pourra transférer le contrat dans le cadre d'une restructuration, d'une transmission de son activité ou d'une opération de cession, sous réserve du respect des droits du Client et de la réglementation applicable.

ARTICLE 24 – DIVISIBILITÉ

Si une stipulation du présent contrat est déclarée nulle, invalide ou inapplicable, les autres stipulations conserveront leur plein effet.

Les Parties rechercheront, dans la mesure du possible, une disposition valable se rapprochant de l'objectif économique et juridique de la clause concernée.

ARTICLE 25 – NON-RENONCIATION

Le fait pour une Partie de ne pas exercer un droit prévu au contrat ne constitue pas une renonciation à ce droit.

Toute renonciation devra être expresse et écrite.

ARTICLE 26 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent contrat est soumis au droit français.

En cas de difficulté, les Parties s'engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

À défaut d'accord amiable dans un délai de trente jours à compter de la notification écrite du différend, chacune des Parties pourra saisir la juridiction française matériellement et territorialement compétente conformément aux règles de droit applicables.

Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à une mesure conservatoire ou urgente autorisée par la loi.

ARTICLE 27 – INTÉGRALITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat, son bon de commande et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties concernant l'abonnement GarageFlows.

Il remplace les éventuels échanges ou accords antérieurs portant sur le même objet, sous réserve des droits acquis et des dispositions impératives.

En cas de contradiction :

1. Le bon de commande prévaut pour les conditions commerciales particulières expressément négociées.
2. Le présent contrat prévaut pour les conditions générales.
3. L'annexe RGPD prévaut pour les questions relatives au traitement des données personnelles.

ANNEXE 1 – ACCORD DE SOUS-TRAITANCE DES DONNÉES PERSONNELLES (ARTICLE 28 RGPD)

Cette annexe fait partie intégrante du contrat d'abonnement GarageFlows.

1. Parties et rôles

Le Client agit en qualité de responsable de traitement pour les données de ses clients, prospects, salariés et utilisateurs qu'il détermine de traiter.

GarageFlows agit en qualité de sous-traitant pour les opérations réalisées pour le compte du Client.

Pour ses propres opérations de facturation, gestion contractuelle, prévention de la fraude et sécurité de ses services, GarageFlows peut agir en qualité de responsable de traitement indépendant.

2. Objet et durée

GarageFlows traite les données pour permettre l'accès au logiciel, son fonctionnement, son hébergement, sa maintenance, son support et l'exécution des fonctionnalités souscrites.

Le traitement dure pendant la durée de l'abonnement et pendant les délais strictement nécessaires à la restitution, à la suppression ou à la conservation légale des données.

3. Nature et finalités des traitements

Les traitements peuvent comprendre :

- Collecte ;
- Enregistrement ;
- Organisation ;
- Structuration ;
- Conservation ;
- Consultation ;
- Modification ;
- Extraction ;
- Transmission ;
- Suppression.

Les finalités comprennent notamment la gestion des dossiers clients, la gestion des véhicules, le suivi commercial, la gestion documentaire et l'exécution des fonctionnalités du logiciel.

4. Catégories de données

Les données susceptibles d'être traitées comprennent :

- Identité ;
- Coordonnées ;
- Adresse ;
- Informations relatives aux véhicules ;
- Informations contractuelles ;
- Informations de facturation ;
- Historique commercial ;
- Documents importés ;
- Informations relatives aux utilisateurs ;
- Données techniques et journaux de connexion.

Les données bancaires sensibles ou les données particulières au sens de l'article 9 du RGPD ne doivent pas être importées, sauf fonctionnalité spécifiquement prévue et garanties adaptées.

5. Personnes concernées

Les personnes concernées peuvent être :

- Les clients du garage ;
- Les prospects du garage ;
- Les représentants d'entreprises clientes ;
- Les salariés et collaborateurs du Client ;
- Les utilisateurs autorisés de la plateforme.

6. Instructions du Client

GarageFlows s'engage à traiter les données uniquement sur instruction documentée du Client, sauf obligation légale contraire.

GarageFlows informera le Client si une instruction lui paraît contraire au RGPD ou à toute autre disposition applicable.

7. Confidentialité

GarageFlows veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données soient soumises à une obligation appropriée de confidentialité.

L'accès aux données doit être limité aux personnes ayant besoin d'en connaître pour exécuter leurs missions.

8. Sécurité

GarageFlows met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles adaptées aux risques, comprenant selon les services effectivement déployés :

- Gestion des habilitations ;
- Authentification ;
- Protection des accès ;
- Chiffrement des communications ;
- Journalisation lorsque disponible ;
- Mesures de sauvegarde ;
- Protection des infrastructures ;
- Gestion des incidents ;
- Mise à jour des composants ;
- Contrôle des accès administratifs.

Les garanties techniques effectives doivent être décrites dans la documentation de sécurité de GarageFlows.

9. Sous-traitants ultérieurs

GarageFlows peut faire appel à des sous-traitants ultérieurs nécessaires à l'exécution du service, sous réserve de l'autorisation écrite générale du Client.

GarageFlows s'engage à informer le Client de tout ajout ou remplacement de sous-traitant dans des conditions lui permettant d'émettre une objection motivée.

La liste des sous-traitants, leurs prestations, leurs localisations et les éventuels transferts hors Espace économique européen devront être renseignés dans le registre des sous-traitants communiqué au Client.

GarageFlows demeure responsable du respect des obligations contractuelles applicables à ses sous-traitants ultérieurs.

10. Assistance et droits des personnes

GarageFlows assiste raisonnablement le Client, compte tenu de la nature du traitement, pour répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées.

Les demandes reçues directement par GarageFlows concernant les données traitées pour le compte du Client seront transmises au Client dans les meilleurs délais, sauf obligation légale contraire.

11. Violation de données

GarageFlows informe le Client de toute violation de données personnelles dont il a connaissance dans les meilleurs délais et, lorsque cela est possible, dans un délai maximal de 48 heures après en avoir pris connaissance.

La notification comprend les informations disponibles permettant au Client d'apprécier l'incident et de satisfaire à ses obligations légales.

Cette assistance ne transfère pas à GarageFlows les obligations qui incombent légalement au Client en qualité de responsable de traitement.

12. Assistance réglementaire

GarageFlows apporte une assistance raisonnable au Client pour :

- Les analyses d'impact lorsque nécessaires ;
- Les consultations préalables de l'autorité de contrôle ;
- La sécurité des traitements ;
- La gestion des violations de données ;
- La réponse aux demandes des personnes concernées.

13. Audit

Le Client peut demander des éléments raisonnables permettant de vérifier le respect des obligations de sous-traitance.

Les audits devront être préalablement notifiés, organisés pendant les heures ouvrées, ne pas compromettre la sécurité des autres clients et respecter la confidentialité des informations de GarageFlows.

14. Sort des données en fin de contrat

À la fin du contrat, GarageFlows, selon le choix du Client et sous réserve des obligations légales :

- Restitue les données exportables ;
- Supprime les données traitées pour le compte du Client ;
- Ou conserve uniquement celles dont la conservation est légalement obligatoire.

Les copies résiduelles de sauvegarde sont supprimées selon le cycle technique documenté de conservation.

15. Transferts internationaux

Aucun transfert de données personnelles hors de l'Espace économique européen ne doit être effectué sans base juridique valable et garanties appropriées conformément au RGPD.

Les éventuels transferts doivent être documentés et communiqués au Client.

ANNEXE 2 – BON DE COMMANDE ET CONDITIONS PARTICULIÈRES

Informations de souscription

Client : SPÉCIMEN — SOURCE FOURNIE — DONNÉES SYNTHÉTIQUES — NE PAS SIGNER

SIRET : 98765432101234

Formule : GarageFlows – Abonnement professionnel

Date de souscription : 30/12/2019

Date d'activation : 01/01/2020

Conditions commerciales

Désignation	Conditions
Abonnement	GarageFlows professionnel
Prix standard	99,99 € / mois
Tarif particulier éventuel	Tarif effectif : 99,99 € TTC / périodicité mensuelle (83,33 € HT ; TVA 16,66 €). Engagement : Aucun engagement particulier renseigné. Remise : Aucune remise renseignée. Conditions particulières expressément renseignées : SPÉCIMEN TECHNIQUE UNIQUEMENT — identités fictives de test ; ne pas signer.
Fréquence	Mensuelle
Engagement minimum	Aucun, sauf mention particulière signée
Renouvellement	Automatique
Mode de paiement	Prélèvement SEPA
Date de facturation	02/01/2020

Montant mensuel total dû : 99,99 €

Régime de TVA : TVA au taux déclaré de 20,00 %

Déclaration du Client

Le Client reconnaît :

- Avoir reçu et consulté le présent contrat et ses annexes ;
- Avoir compris les conditions tarifaires ;
- Avoir pris connaissance des modalités de renouvellement ;
- Avoir compris les modalités de suspension et de résiliation ;
- Accepter les dispositions relatives à la propriété intellectuelle ;
- Avoir pris connaissance de l'annexe RGPD ;
- Agir dans le cadre de son activité professionnelle.

SIGNATURES DES PARTIES

Fait à : À compléter lors de la signature

Le : À compléter lors de la signature

POUR GARAGEFLOWS – LE FOURNISSEUR

Nom : Camille EXPLOITANT_TEST

Qualité : Exploitant de GarageFlows

Signature :

Mention : « Lu et approuvé – Bon pour accord »

POUR LE CLIENT – LE GARAGE ABONNÉ

Entreprise : SPÉCIMEN — SOURCE FOURNIE — DONNÉES SYNTHÉTIQUES — NE PAS SIGNER

Nom du représentant : Élodie d'Œuvre

Qualité : Présidente

Signature :

Mention : « Lu et approuvé – Bon pour accord »

FIN DU CONTRAT

Document contractuel à compléter, vérifier et valider avant sa commercialisation. Les annexes techniques et les informations légales doivent correspondre à la réalité des services effectivement fournis par GarageFlows.